

1501298-48.2018.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE FERNANDO DE SOUZA ALEIXO

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ALEXANDRE FERNANDO DE SOUZA ALEIXO foi condenado como incurso no artigo artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo-Crime nº 1501298-48.2018.8.26.0510 - fls /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501298-48.2018.8.26.0510 - 2018/001001

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE FERNANDO DE SOUZA ALEIXO

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

ALEXANDRE FERNANDO DE SOUZA ALEIXO foi condenado como incurso no artigo artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, afastada a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, com o entendimento de que, meses

antes, o Acusado foi preso em flagrante no mesmo local, atribuindo-se a ele a prática de igual delito, já registrando, inclusive, condenação em 1ª instância, além de possuir ele atos infracionais equiparados ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (fls. 158/166).

A ilustre Defensora Pública recorreu da sentença, sendo que por v. Acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em votação unânime, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida (fls. 238/246).

Daquela v. Acórdão foi impetrado Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal, fazendo jus o Paciente/Acusado à causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06, em razão de ausência de indícios de sua dedicação ao tráfico de entorpecentes ou a participação em organização criminosa, sendo ainda primário e de bons antecedentes.

Por decisão de fls. 320/323, proferida no Habeas Corpus STJ 618243/SP, não foi conhecido o writ, mas concedida de ofício a ordem para reconhecer o direito do Paciente/Acusado à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, que deverá ser modulada adequadamente pelo juízo de primeiro grau em fração a ser motivadamente fixada, bem assim determinando a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando-se também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena corporal em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada. Em síntese, é o RELATÓRIO.

Em cumprimento a decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a figura do tráfico privilegiado, cumpre seja ajustada a pena inicialmente cominada.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Embora tivesse o Acusado sido preso em flagrante delito pela prática de igual delito do aqui apurado (e-SAJ 0000358-71.2017.8.26.0550 - 2º Vara Criminal de Rio Claro/SP) e registrasse atos infracionais equiparados ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cumpre mencionar a decisão de fls. 320/323:

"... O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena ("PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. (RE n. 591.054/SC, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2015."), (AgRg no RE n. 1.297.769/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/2/2021; e HC n. 166.385/MG, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020) e (STJ - AgRg no AREsp n. 1.801.313/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 10/3/2021 e AgRg no HC n. 648.079/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 22/4/2021) " "... sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Esse entendimento fica reforçado pela necessidade de prestígio ao princípio da segurança jurídica, já que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Carta Constitucional, entende que folhas de antecedentes sem condenações transitadas em julgado devem ser avaliadas como neutras."

E, mais :

"E, de acordo com o exame dos autos, os atos infracionais praticados preteritamente pelo paciente, ainda que considerado atendido o requisito da contemporaneidade - último ato infracional ocorrido em 2017 -, não revelam a gravidade concreta dos atos pretéritos exigida para lhes conferir a qualidade de indicador de dedicação à prática de atividades delituosas."

Assim, à vista do reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus STJ 618243/SP, do que disposto no artigo 33, §4º, e do artigo 42, ambos da Lei n. 11.343/06, diante da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes

apreendidas, a pena-base cominada deve ser reduzida em 1/2 (metade), totalizando 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Assim, cumpre seja a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, dando cumprimento a decisão de fls. 320/323, proferida no Habeas Corpus STJ 618243/SP, em provimento integrativo, em função do reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, fica fixada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Diante da pena cominada, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do Acusado,

Encaminhe-se cópia da decisão de fls. 320/323, desta sentença e do Alvará de Soltura cumprido ao r. Juízo da Vara das Execuções Criminais para onde encaminhada a Guia de Recolhimento expedida e ao d. Diretor do Estabelecimento Penal onde estiver o acusado recolhido.

Oportunamente, promovam-se as retificações devidas no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA